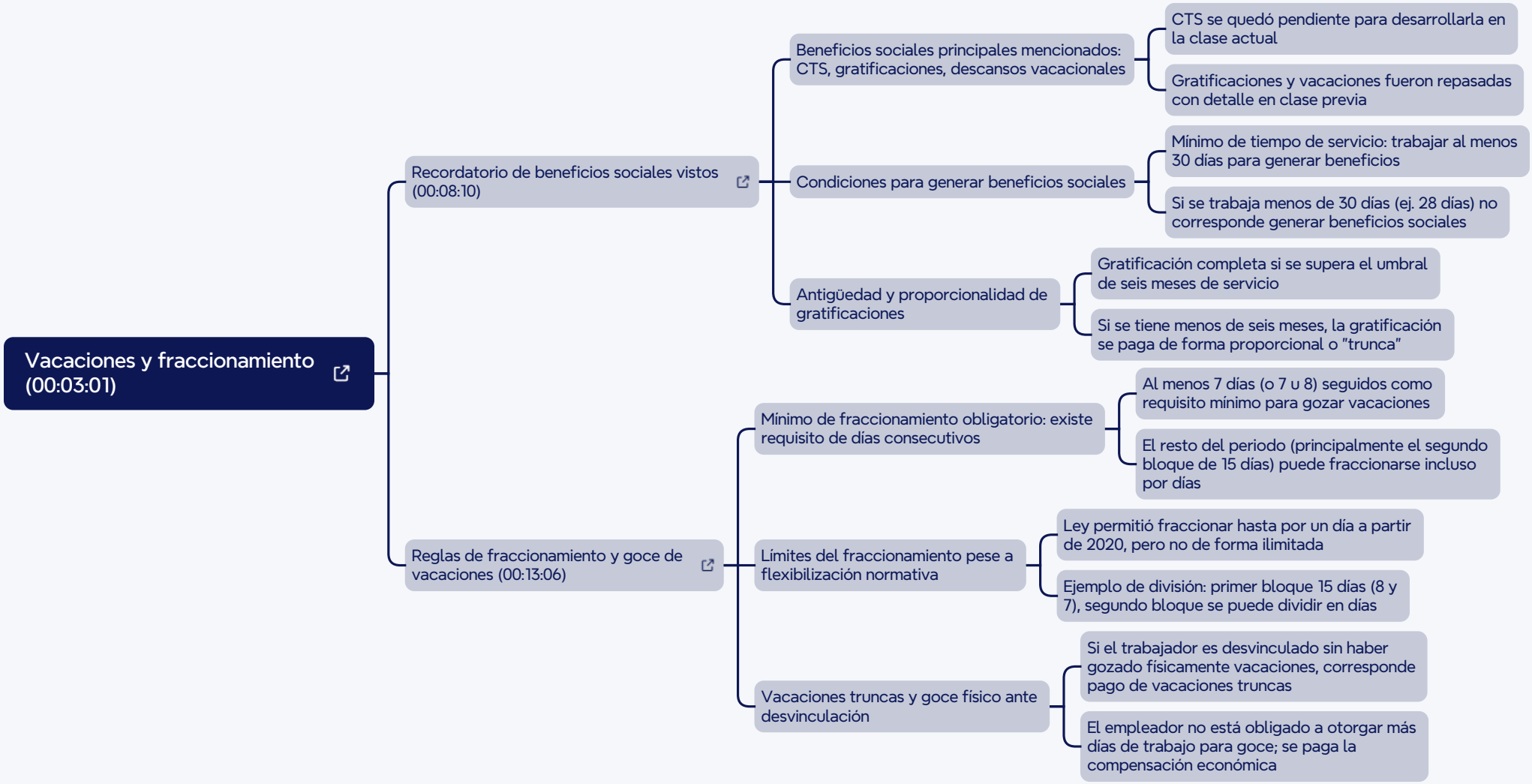
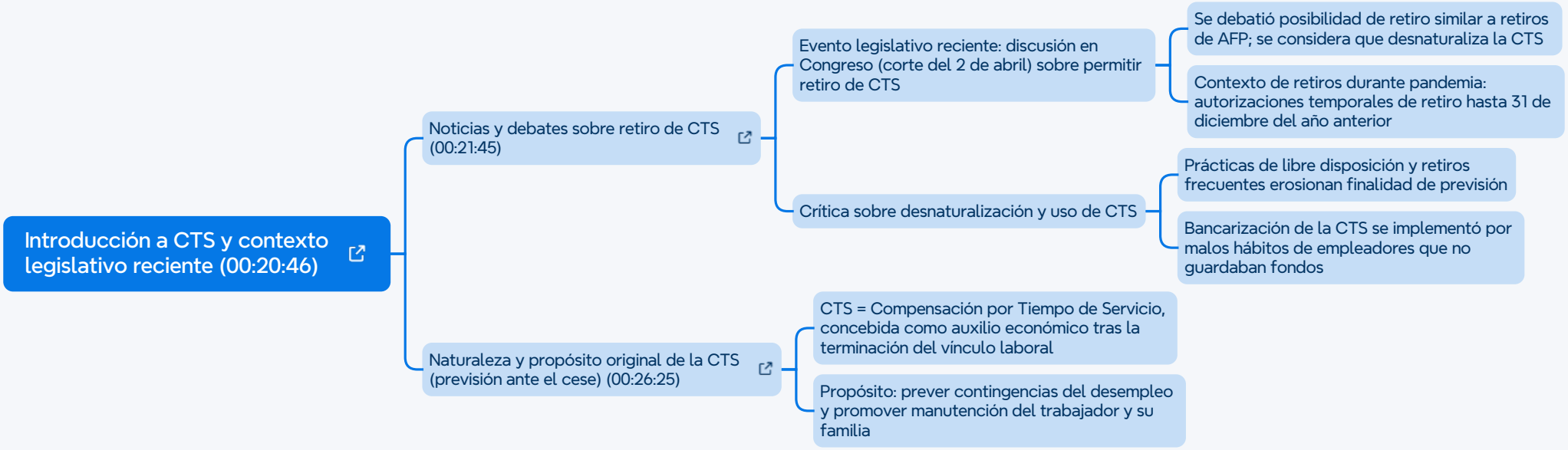
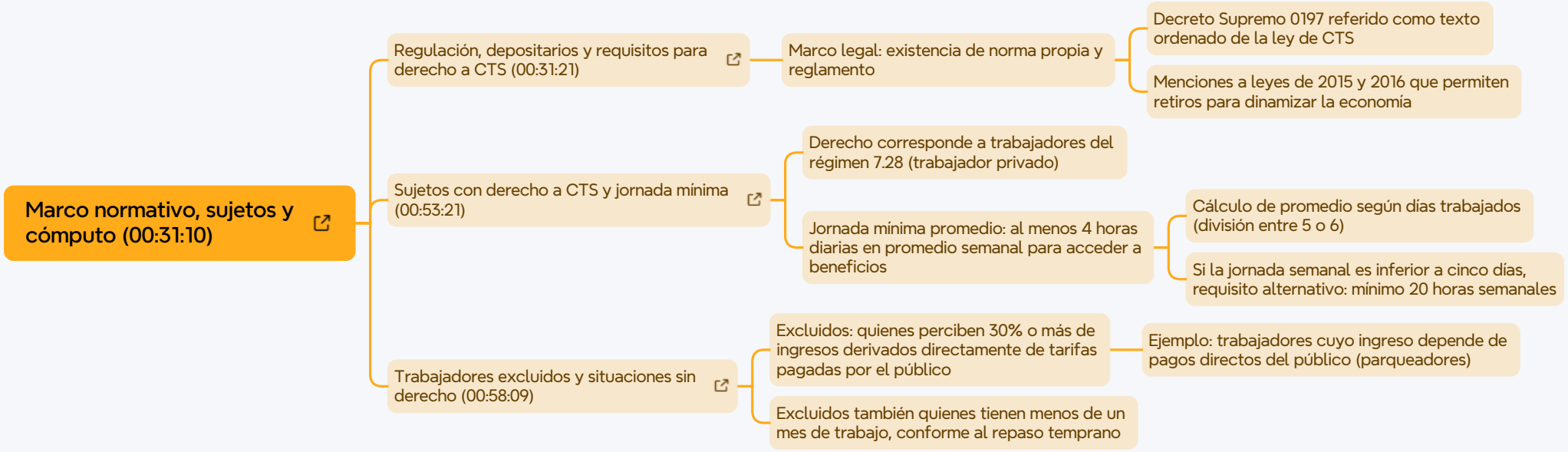
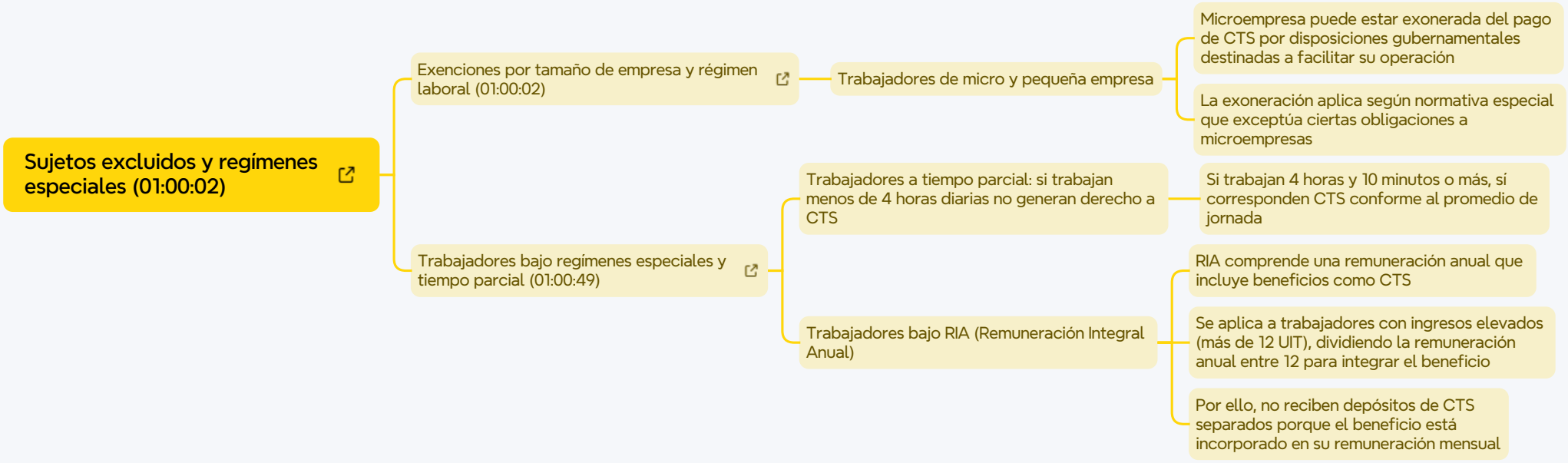
EDU MIN


CLASE 31: CTS (COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS) - 1RA PARTE
Introducción a CTS y contexto legislativo reciente (00:20:46)
10
Marco normativo, sujetos y cómputo (00:31:10)
13
Vacaciones y fraccionamiento (00:03:01)
20
Sujetos excluidos y regímenes especiales (01:00:02)
11
Periodo computable y días considerados (01:06:40)
18
Cálculo, cortes y depositación de CTS (01:21:47)
14
Cierre y tareas pendientes (01:30:25)
7


Vacaciones y fraccionamiento (00:03:01)
Recordatorio de beneficios sociales vistos (00:08:10)
Beneficios sociales principales mencionados: CTS, gratificaciones, descansos vacacionales
CTS se quedó pendiente para desarrollarla en la clase actual
Gratificaciones y vacaciones fueron repasadas con detalle en clase previa
Condiciones para generar beneficios sociales
Mínimo de tiempo de servicio: trabajar al menos 30 días para generar beneficios
Si se trabaja menos de 30 días (ej. 28 días) no corresponde generar beneficios sociales
Antigüedad y proporcionalidad de gratificaciones
Gratificación completa si se supera el umbral de seis meses de servicio
Si se tiene menos de seis meses, la gratificación se paga de forma proporcional o "trunca"
Reglas de fraccionamiento y goce de vacaciones (00:13:06)
Mínimo de fraccionamiento obligatorio: existe requisito de días consecutivos
Al menos 7 días (o 7 u 8) seguidos como requisito mínimo para gozar vacaciones
El resto del periodo (principalmente el segundo bloque de 15 días) puede fraccionarse incluso por días
Límites del fraccionamiento pese a flexibilización normativa
Ley permitió fraccionar hasta por un día a partir de 2020, pero no de forma ilimitada
Ejemplo de división: primer bloque 15 días (8 y 7), segundo bloque se puede dividir en días
Vacaciones truncas y goce físico ante desvinculación
Si el trabajador es desvinculado sin haber gozado físicamente vacaciones, corresponde pago de vacaciones truncas
El empleador no está obligado a otorgar más días de trabajo para goce; se paga la compensación económica

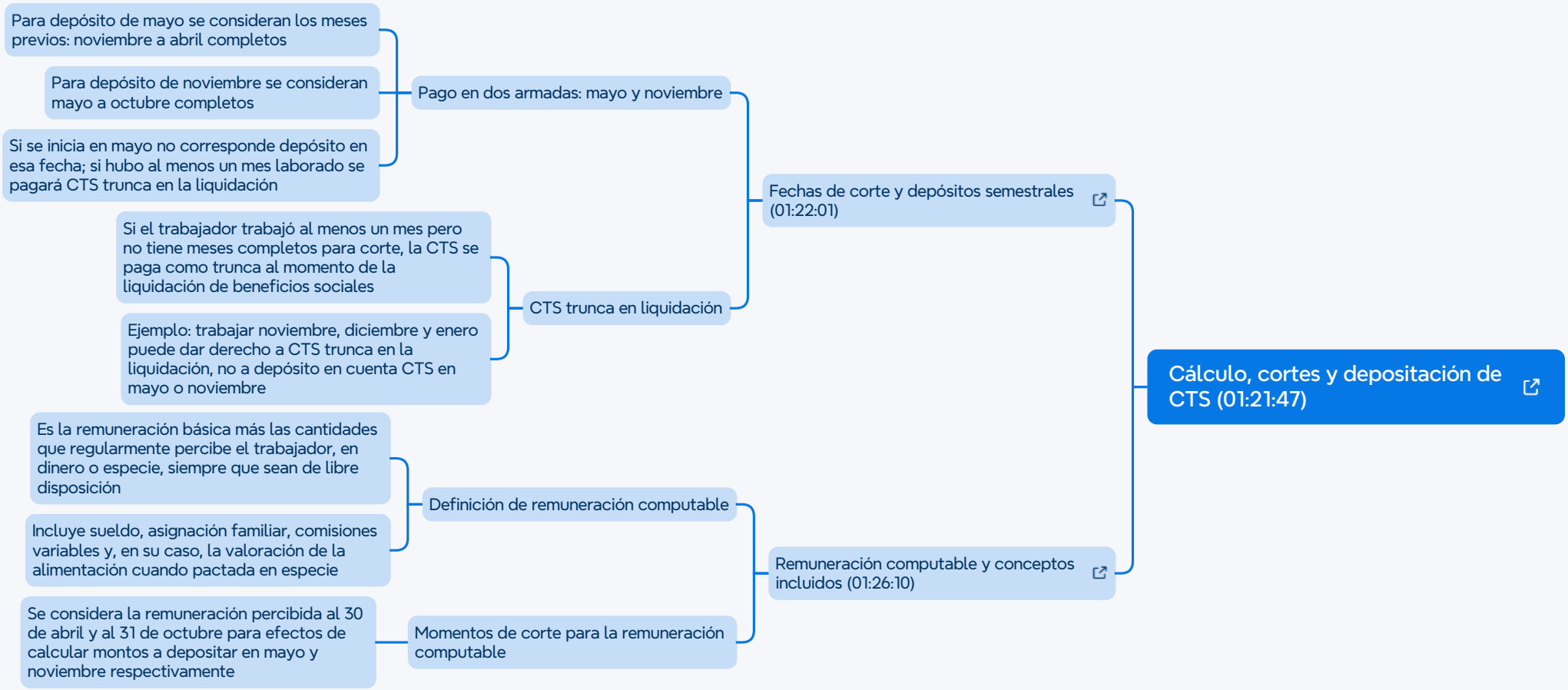

Introducción a CTS y contexto legislativo reciente (00:20:46)
Noticias y debates sobre retiro de CTS (00:21:45)
Evento legislativo reciente: discusión en Congreso (corte del 2 de abril) sobre permitir retiro de CTS
Se debatió posibilidad de retiro similar a retiros de AFP; se considera que desnaturaliza la CTS
Contexto de retiros durante pandemia: autorizaciones temporales de retiro hasta 31 de diciembre del año anterior
Crítica sobre desnaturalización y uso de CTS
Prácticas de libre disposición y retiros frecuentes erosionan finalidad de previsión
Bancarización de la CTS se implementó por malos hábitos de empleadores que no guardaban fondos
Naturaleza y propósito original de la CTS (previsión ante el cese) (00:26:25)
CTS = Compensación por Tiempo de Servicio, concebida como auxilio económico tras la terminación del vínculo laboral
Propósito: prever contingencias del desempleo y promover manutención del trabajador y su familia

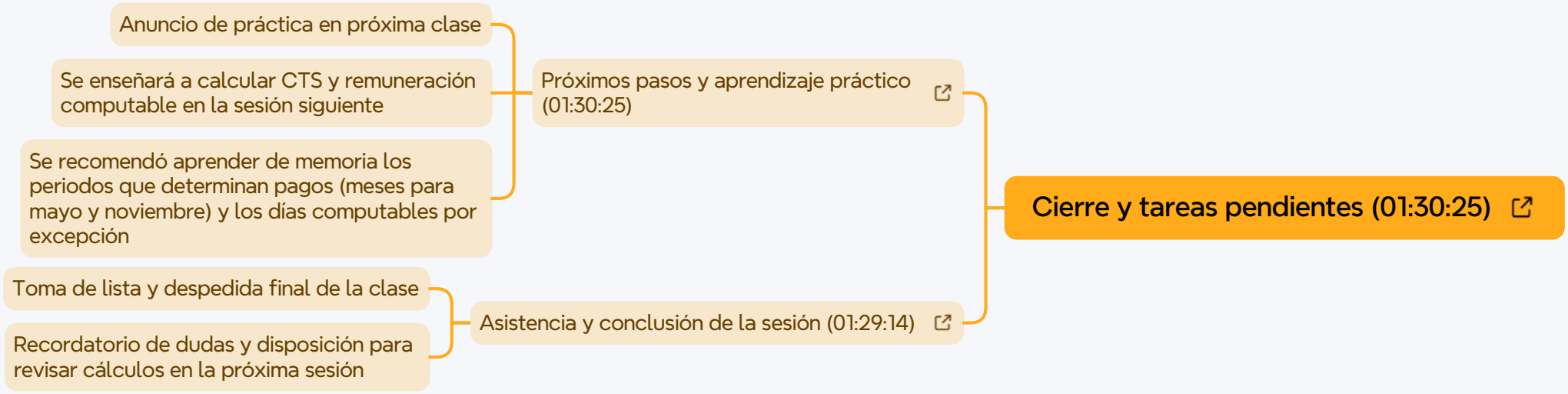

Marco normativo, sujetos y cómputo (00:31:10)
Regulación, depositarios y requisitos para derecho a CTS (00:31:21)
Marco legal: existencia de norma propia y reglamento
Decreto Supremo 0197 referido como texto ordenado de la ley de CTS
Menciones a leyes de 2015 y 2016 que permiten retiros para dinamizar la economía
Sujetos con derecho a CTS y jornada mínima (00:53:21)
Derecho corresponde a trabajadores del régimen 7.28 (trabajador privado)
Jornada mínima promedio: al menos 4 horas diarias en promedio semanal para acceder a beneficios
Cálculo de promedio según días trabajados (división entre 5 o 6)
Si la jornada semanal es inferior a cinco días, requisito alternativo: mínimo 20 horas semanales
Trabajadores excluidos y situaciones sin derecho (00:58:09)
Excluidos: quienes perciben 30% o más de ingresos derivados directamente de tarifas pagadas por el público
Ejemplo: trabajadores cuyo ingreso depende de pagos directos del público (parqueadores)
Excluidos también quienes tienen menos de un mes de trabajo, conforme al repaso temprano


Sujetos excluidos y regímenes especiales (01:00:02)
Exenciones por tamaño de empresa y régimen laboral (01:00:02)
Trabajadores de micro y pequeña empresa
Microempresa puede estar exonerada del pago de CTS por disposiciones gubernamentales destinadas a facilitar su operación
La exoneración aplica según normativa especial que exceptúa ciertas obligaciones a microempresas
Trabajadores bajo regímenes especiales y tiempo parcial (01:00:49)
Trabajadores a tiempo parcial: si trabajan menos de 4 horas diarias no generan derecho a CTS
Si trabajan 4 horas y 10 minutos o más, sí corresponden CTS conforme al promedio de jornada
Trabajadores bajo RIA (Remuneración Integral Anual)
RIA comprende una remuneración anual que incluye beneficios como CTS
Se aplica a trabajadores con ingresos elevados (más de 12 UIT), dividiendo la remuneración anual entre 12 para integrar el beneficio
Por ello, no reciben depósitos de CTS separados porque el beneficio está incorporado en su remuneración mensual

Periodo computable y días considerados (01:06:40)

- Definición y reglas del periodo computable (01:06:50)
  - Concepto de periodo computable
    - Periodo que se contabiliza para determinar derecho y montos de beneficios como CTS
    - Para CTS la obligación surge tras cumplir un mes de trabajo; las fracciones se computan por treintavos
    - Ejemplo: días trabajados adicionales se prorratean dividiendo la remuneración entre 30 por cada día
    - Gratificaciones se contabilizan por meses completos; no se prorratean por días
- Computabilidad según lugar y naturaleza del trabajo (01:10:05)
  - Se toma el tiempo de servicios efectivamente prestados para trabajadores contratados en Perú, aunque trabajen temporalmente en el extranjero
  - Solo se computan los días de trabajo efectivo; inasistencias injustificadas se deducen a razón de un treintavo por día
- Días que se consideran como efectivamente trabajados por excepción (01:11:41)
  - Ficciones legales y periodos excepcionales computables
    - Maternidad (pre y post natal) se considera periodo efectivamente trabajado a efectos de beneficios
    - Suspensión con pago (suspensión perfecta con pago) computable cuando el empleador continúa pagando pese a no prestar servicio
    - Ejemplo: días por accidente con descanso médico que son remunerados
    - Días durante procedimientos de despido donde se paga remuneración entre carta de preaviso y carta de despido pueden contarse según decisión del empleador
    - En casos de abandono de trabajo el empleador puede optar por no pagar esos días; en investigaciones se suelen pagar
    - Días de huelga declarada procedente por el Ministerio de Trabajo se computan como trabajados
    - Inasistencias por accidente de trabajo, enfermedad profesional o enfermedades debidamente comprobadas son computables hasta 60 días al año


Cálculo, cortes y depositación de CTS (01:21:47)
Fechas de corte y depósitos semestrales (01:22:01)
Pago en dos armadas: mayo y noviembre
Para depósito de mayo se consideran los meses previos: noviembre a abril completos
Para depósito de noviembre se consideran mayo a octubre completos
Si se inicia en mayo no corresponde depósito en esa fecha; si hubo al menos un mes laborado se pagará CTS trunca en la liquidación
CTS trunca en liquidación
Si el trabajador trabajó al menos un mes pero no tiene meses completos para corte, la CTS se paga como trunca al momento de la liquidación de beneficios sociales
Ejemplo: trabajar noviembre, diciembre y enero puede dar derecho a CTS trunca en la liquidación, no a depósito en cuenta CTS en mayo o noviembre
Remuneración computable y conceptos incluidos (01:26:10)
Definición de remuneración computable
Es la remuneración básica más las cantidades que regularmente percibe el trabajador, en dinero o especie, siempre que sean de libre disposición
Incluye sueldo, asignación familiar, comisiones variables y, en su caso, la valoración de la alimentación cuando pactada en especie
Momentos de corte para la remuneración computable
Se considera la remuneración percibida al 30 de abril y al 31 de octubre para efectos de calcular montos a depositar en mayo y noviembre respectivamente


Cierre y tareas pendientes (01:30:25)
Próximos pasos y aprendizaje práctico (01:30:25)
Anuncio de práctica en próxima clase
Se enseñará a calcular CTS y remuneración computable en la sesión siguiente
Se recomendó aprender de memoria los periodos que determinan pagos (meses para mayo y noviembre) y los días computables por excepción
Asistencia y conclusión de la sesión (01:29:14)
Toma de lista y despedida final de la clase
Recordatorio de dudas y disposición para revisar cálculos en la próxima sesión